

FAHIMA NAZIRA BINTI ABDULLAH

Mahkamah Rayuan Syariah Negeri Selangor, YAA Tuan Haji Mohd Amran bin Mat Zain (Pengerusi), YA Dato' Haji Mohamad Shakir Bin Abdul Hamid (Ahli Panel) dan YA Tuan Haji Othman bin Ibrahim (Ahli Panel)

20 Oktober 2020 / 3 Rabiulawal 1442H

Permohonan No. : 10000-07-052-2020 dan 10000-077-0052-2020

(Permohonan Kebenaran Lanjutan Tempoh Masa Memfailkan Rekod Rayuan - Seksyen 238 Enakmen Tatacara *Mal* Mahkamah Syariah (Negeri Selangor) 2003

Peguaam Syarie Pemohon: Encik Sahrudin Bin Samsuddin daripada Tetuan Din Samsuddin & Associates

ALASAN PENGHAKIMAN

1) Kedua-dua kes ini adalah suatu permohonan untuk mendapat pelanjutan tempoh masa memfailkan dan menyampaikan Rekod Rayuan bagi Kes Rayuan No.: 10000-054-0086-2019. Permohonan ini difailkan oleh Pemohon pada 2 Julai 2020 akibat kegagalan Pihak Pemohon memfailkan Rekod Rayuan dalam tempoh yang telah ditetapkan.

2) Dalam permohonan ini, Responden (ahli waris) tidak dinamakan kerana Responden asal telah meninggal dunia dan isu penamaan Responden pula telah dibangkitkan di hadapan Panel Rayuan semasa pendengaran permohonan kebenaran merayu yang mana adik kepada Responden asal telah tidak hadir dan tidak mahu terlibat kerana tidak ada pengetahuan berkaitan kes.

3) Permohonan ini dibuat dengan merujuk kepada Seksyen 238 Enakmen Tatacara *Mal* Mahkamah Syariah (Negeri Selangor) 2003 berkaitan bidangkuasa Mahkamah untuk memanjang atau memendekkan sesuatu tempoh masa. Permohonan ini adalah berkaitan pemfailan dan penyampaian penyampaian Rekod Rayuan berdasarkan peruntukan Seksyen 142 (2) dan (3) Enakmen tersebut yang menyatakan sebagaimana berikut;

Seksyen 142. Rekod rayuan jika perayu diwakili

...

2) *Dua salinan rekod rayuan itu hendaklah difailkan di Mahkamah yang mendengar rayuan itu dalam masa enam minggu selepas penerimaan pemberitahuan daripada Mahkamah yang terhadap keputusannya rayuan itu dibuat yang menyatakan bahawa salinan diperakui bagi nota-nota keterangan dan alasan-alasan penghakiman sudah siap.*

(3) *Perayu hendaklah dalam tempoh yang dihadkan bagi memfailkan rekod itu menyampaikan suatu salinannya kepada setiap pihak yang kepadanya notis rayuan itu telah disampaikan.*

4) Sukacita kami nyatakan bahawa banyak penghakiman telah diputuskan berhubung dengan permohonan perlanjutan tempoh masa seperti kes ***Sharifah Badariah Binti Mari lwn. Yasran Bin Hj. Hussain, Kes Permohonan No : 10000-099-0005-2009***, kes ***Aziah Bin Abdul Aziz lwn. Azmi Bin Abd. Aziz [2013] JH 36(1)*** serta kes ***Fatima @ Hasnah Binti Daud lwn. Wan Hssan Bin Wan Daud [2015] JH 40(1)***, di mana Panel Hakim Mahkamah Rayuan Syariah dalam kes-kes tersebut telah menggariskan beberapa faktor yang perlu diberi pertimbangan sebelum membenarkan sesuatu permohonan di bawah Seksyen 238 Enakmen, iaitu

—

- i. Tempoh kelewatan;
- ii. Sebab kelewatan;
- iii. Kebarangkalian untuk Pemohon berjaya dalam rayuannya;
- iv. Tahap prejudis kepada pihak yang satu lagi

5) Secara ringkasnya, setelah meneliti Notis Permohonan, Afidavit Pemohon, dan hujah Pemohon, kami berpuas hati membuat dapatan seperti berikut;

- 5.1 Pemohon merupakan Defendan dalam kes pengesahan lafaz cerai di Mahkamah Rendah Syariah yang telah diputuskan pada 28 Mac 2017.
- 5.2 Pemohon telah merayu keputusan tersebut di Mahkamah Tinggi Syariah (Rayuan) dan Hakim Mahkamah Tinggi Syariah yang mendengar rayuan telah mengekalkan keputusan Hakim Mahkamah Rendah Syariah.
- 5.3 Tidak berpuas hati dengan keputusan tersebut, Pemohon telah memfailkan Permohonan Kebenaran Merayu di Mahkamah Rayuan Syariah dan permohonan Pemohon telah dibenarkan untuk membawa satu isu undang-undang berkepentingan awam iaitu sama ada pemakaian Seksyen 17 Enakmen Keterangan Mahkamah Syariah (Selangor) 2003 boleh diterima secara mutlak untuk pensabitan lafaz cerai dalam keadaan Responden menafikan dakwaan lafaz cerai yang dibuat serta pengadu tidak mengemukakan sebarang saksi dan dalam keadaan tiada keterangan secara terperinci berkaitan hal keadaan ketika lafaz yang didakwa tersebut dibuat.
- 5.4 Responden telah meninggal dunia pada 2 Februari 2017.

5.5 Pemohon menyatakan bahawa sebab kelewatan ialah Rekod Rayuan tidak dapat difailkan pada atau sebelum 31 Mac 2020 ekoran terdapatnya arahan kepada pematuhan Perintah Kawalan Pergerakan (PKP) oleh Kerajaan berikutan pandemik Covid-19 yang bermula pada 18 Mac 2020. Disamping itu Pemohon juga baru menerima maklumat daripada Mahkamah Syariah berhubung pemfailan kes yang berkaitan dengan PKP pada 4 Jun 2020.

6) Berdasarkan dapatan tersebut kami berpuas hati menyimpulkan bahawa permohonan ini wajar dibenarkan kerana Pemohon telah menunjukkan kepada kami alasan khas kenapa Pemohon telah lewat dan tidak dapat memfailkan Rekod Rayuan dalam tempoh yang telah ditetapkan iaitu ekoran pelaksanaan PKP oleh Kerajaan kesan daripada pandemik Covid 19.

7) Dalam menimbangkan permohonan ini kami juga berpandu kepada beberapa Kaedah Fiqh, antaranya:

لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ

Maksudnya: Tidak mudarat dan tidak kemudharatkan

الضَّرُورَاتُ تُبَيِّحُ الْمَحْظُورَاتِ

Maksudnya: Keadaan-keadaan darurat itu mengharuskan perkara-perkara yang Terlarang.

الضَّرُورَةُ تُقَدَّرُ بِقَدْرِهَا

Maksudnya: Darurat itu ditentukan mengikut kadarnya sahaja

الْمَشَقَّةُ تَجْلِبُ التَّيْسِيرَ

Maksudnya: Kesukaran membawa kemudahan

KEPUTUSAN

SETELAH meneliti Notis Permohonan, Afidavit Pemohon dan Hujah telah yang telah dikemukakan, **MAKA KAMI** sebulat suara memutuskan sebagaimana yang berikut;

- 1) Permohonan Pemohon **ADALAH DITERIMA.**
- 2) Pemohon dibenarkan memfailkan Rekod Rayuan dalam tempoh 14 hari mulai hari ini dan seterusnya menyampaikan Rekod Rayuan tersebut kepada Responden (ahli waris) dalam tempoh yang sama.

Dibaca dan ditandatangani oleh;

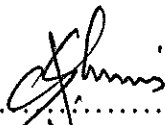


1.
YAA TUAN HAJI MOHD AMRAN BIN HAJI MAT ZAIN
Pengerusi Panel Hakim Mahkamah Rayuan Syariah Negeri Selangor

Dipersetujui oleh;



2.
YA DATO' MOHAMAD SHAKIR BIN ABDUL HAMID
Panel Hakim Mahkamah Rayuan Syariah Negeri Selangor



3.
YA TUAN HAJI OTHMAN BIN IBRAHIM
Panel Hakim Mahkamah Rayuan Syariah Negeri Selangor

